

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO ESTADUAL**

Sessão **2/4/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

E-001: TC-024652.989.24-5.
Representante: Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP).
Representado: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Responsável: Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente.
Assunto: Edital da Concorrência nº 90.132/2024, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de recuperação de galeria e suas alas a jusante, recomposição de talude, recuperação de drenagem superficial e pavimento na SP 147, km 39+950, no município de Itapira.

Valor Total Estimado: R\$ 3.513.185,20.

Advogados cadastrados no e-TCESP: Cesar Augusto Del Sasso (OAB/SP 85.151).

E-001: TC-024720.989.24-3.
Representante: NB de Souza Infraestruturas Ltda.
Representado: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Responsável: Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente.
Assunto: Edital da Concorrência nº 90.132/2024, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de recuperação de galeria e suas alas a jusante, recomposição de talude, recuperação de drenagem superficial e pavimento na SP 147, km 39+950, no município de Itapira.

Valor Total Estimado: R\$ 3.513.185,20.

Advogados cadastrados no e-TCESP: Alexandre Frayze David (OAB/SP 160.614).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ORÇAMENTO ESTIMADO. USO DA TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS - TPU. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES TOTAIS ESTIMADOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS. IMPROPRIEDADES NO PROJETO EXECUTIVO. REGRAS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO. CLÁUSULA DA MINUTA CONTRATUAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RETIFICAÇÃO DETERMINADA. RECOMENDAÇÃO.

Trata-se de representações intentadas pelo **Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP)** e por **NB de Souza Infraestruturas Ltda.** contra o edital da Concorrência nº 90.132/2024 (edital assinado em 14/11/2024, sessão de abertura designada para 27/12/2024) do **Departamento de Estradas de Rodagem – DER**, cujo objeto é a contratação de obras e serviços de recuperação de galeria e suas alas a jusante, recomposição de talude, recuperação de drenagem superficial e pavimento na SP 147, no Município de Itapira.

I – O Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP) insurgiu-se, numa apertada síntese, contra os seguintes aspectos:

(a) a Tabela de Preços Unitários – TPU do mês de julho/2024 contempla preços de serviços que não refletem os atuais valores de mercado;

(b) no comparativo das Tabelas de Preços Unificados – TPUs dos meses de dezembro/2023 e de março/2024, 7 subitens tiveram seus preços reduzidos em mais 20% e 33 subitens experimentaram queda superior a 10%, sendo certo que 11 subitens sofreram majoração maior que 20% nos preços e 28 subitens elevação maior que 10%;

(c) as Tabelas de Preços Unitários – TPUs são lançadas sem respeito a critérios objetivos, o que acaba por criar insegurança para as empresas interessadas na licitação;

(d) de modo inesperado, a autarquia, por meio de sua Diretoria de Planejamento, acaba de editar, no último dia 28 de novembro (publicação no DOESP de 29 de novembro de 2024), “Comunicado” revisando os preços de vários serviços da Tabela de Preços Unitários – TPU de julho/2024, intitulado “Versão B”;

(e) quanto ao valor unitário de R\$ 22,847/hora para o “servente”, ele corresponde ao salário de R\$ 10,01/hora, considerando que contempla

encargos sociais da ordem de 128,16%; entretanto, o salário de R\$ 10,01/hora se acha abaixo do piso salarial em vigor desde 1º/5/2024, de R\$ 10,47.

II – NB de Souza Infraestruturas Ltda. insurgiu-se, numa apertada síntese, contra os seguintes aspectos:

(a) há discrepância entre os valores apresentados nas planilhas orçamentárias, sendo R\$ 3.513.185,20 no Estudo Técnico Preliminar e R\$ 3.472.795,10 no Anexo VII – Planilha Orçamentária;

(b) em 28/11/2024, o DER publicou a TPU – Julho/24 – Versão B, posterior à 1ª republicação do edital, de maneira que a planilha orçamentária deve ser revisada, encontrando-se ela defasada;

(c) em sua primeira republicação, no edital foram incluídas as composições de preços unitários exclusivamente dos serviços listados na planilha orçamentária (Anexo IV.10 - Composição de Preço Unitário);

(d) há deficiências no projeto executivo: - inconsistência no quantitativo de estacas raiz (planilha orçamentária prevê 56 e o projeto de locação informa a necessidade de 64); - há serviço na planilha orçamentária que não consta do caderno de especificações técnicas do DER (perfuração manual em solo D=114,30 MM (HX) para os serviços de Ancoragem Helicoidal); - no detalhe de armação do projeto de geotecnia, foi identificada uma divergência no diâmetro do aço dos chumbadores (na tabela de aço, está contabilizado o Ø 20 mm, enquanto no detalhamento do projeto o diâmetro do aço é de 25 mm); - na fase 27 – Recuperação de Obras de Artes Especiais, o quantitativo do serviço “27.11.02 – ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)” de 16,96 kg está incorreto; - há inconsistência na metodologia construtiva a ser seguida para a execução da galeria ovoide; - no memorial de cálculo foi identificado o serviço de “Aplicação de Encekrete”; - o serviço “27.05.03 – Formas metálicas para concreto” está incorreto, pois, para a execução da galeria ovoide, o serviço adequado deveria ser o “26.05.05 – Forma curva para concreto comum” ou o “26.05.06 – Forma curva para concreto

aparente"; - no projeto de pavimentação, o serviço de Concreto Asfáltico é especificado com o uso de borracha (CAAB), enquanto na planilha orçamentária está previsto o uso do CBUQ convencional; - na Planilha Orçamentária está previsto o quantitativo de 60,77 m² para o serviço “28.01.31.02 – *Fornecimento, Transporte e Montagem de Placa de Alumínio e Núcleo Polietileno de baixa densidade esp. 3,00 mm – GT+Al*”, no entanto, não há projeto de Sinalização Vertical nos documentos anexados; - o edital omite a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos projetos executivos;

(e) no Relatório Técnico RT-SP0000147-040.040-000-A06/001, está prevista a destinação dos resíduos no aterro sanitário localizado na ASCORSI, em Itapira/SP, enquanto os resíduos inertes seriam direcionados a um bota-fora designado pelo DER; contudo, não foi indicada a localização específica desse bota-fora, além do que, a planilha orçamentária deveria incluir o quantitativo para transporte desses resíduos;

(f) há incongruências na minuta contratual: - ausência de cláusula de recebimento provisório; - para o recebimento definitivo é exigida documentação não aplicável a obras de infraestrutura.

É nesses termos que requereram a sustação cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.

Por decisão publicada no DOE-TCESP de 13/12/2024, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER apresentou peça de defesa junto a documentos correlatos, tendo aduzido alegações e justificativas a respeito de cada uma das impugnações.

A Assessoria Técnica, a Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela improcedência da representação do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP) e pela procedência parcial da representação de NB de Souza Infraestruturas Ltda.

É o relato do necessário.

npg

VOTO

TC-024652.989.24-5

TC-024720.989.24-3

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar do edital da Concorrência nº 90.132/2024 do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, cujo objeto são as obras e serviços de recuperação de galeria, recomposição de talude, recuperação de drenagem superficial e pavimento na SP 147, no Município de Itapira.

No mérito, circunscrito aos termos das representações, somente parte das impugnações merecem prosperar.

De início, em relação ao uso da Tabela de Preços Unitários – TPU do DER, trata-se das mesmas questões já suscitadas nos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9¹.

Tal como no caso daqueles autos, o orçamento estimado do ato convocatório aqui apreciado adota como referência a Tabela de Preços Unitários – TPU com data base de julho/2024; e é contra o uso da Tabela de Preços Unitários do DER que se voltou a representação do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP).

Em síntese, o Sindicato representante lançou mão de comparativo com amostra de itens para sustentar que a Tabela de Preços Unitários de Julho/2024 contempla redução de preços em relação a TPUs de dezembro/2023 e de março/2024, e que por tal razão não representaria os valores praticados pelo mercado, vez que esses preços teriam sofrido acréscimo, e não redução.

¹ Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

De seu lado, o DER apresentou alongada justificativa para demonstrar que a Tabela de Preços Unitários – TPU, anteriormente elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), passou a ser formulada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) a partir de novos modelos referenciais de determinados insumos e metodologia distinta da anteriormente empregada pela FIPE, o que teria levado até mesmo à publicação da Versão B da Tabela de Preços Unitários de julho de 2024. Segundo o DER, *“para maior precisão e conformidade com as informações atualizadas”*.

Nota-se que tais aspectos da representação do Sindicato representante, em que pese se voltarem contra o uso da Tabela de Preços Unitário – TPU, não dizem respeito ao texto do ato convocatório propriamente dito, mas, às práticas institucionais do DER na formulação de suas Tabelas de Preços Unitários.

Como pôde ser aferido na instrução dos autos, houve uma transição entre a metodologia aplicada pela FIPE, anteriormente contratada pelo DER/SP para a elaboração das Tabelas Preços Unitários, e os novos modelos referenciais aplicados pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, que passou a formular as TPUs. E assim, todos os aspectos aqui suscitados pelo Sindicato representante, em verdade, possuem como alvo esses novos parâmetros aplicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV na formulação das Tabelas de Preços Unitários do DER.

Ocorre que tal pleito, de análise da adequação desses novos modelos referenciais aplicados pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, extrapola o rito sumário e excepcional da análise prévia de edital nos moldes do art. 171, §§ 1º e seguintes da Lei 14.133/2021. Isto porque tal aferição demanda diligências e dilação probatória incompatíveis com o rito sumário e de cognição não plena que caracteriza a análise prévia de editais de licitação.

Ao menos aprioristicamente, sem prejuízo de nova deliberação do e. Tribunal Pleno a respeito, entendo que, na atual configuração da matéria, parece-me adequado que esse tema seja aferido com a produção de casos concretos, ou seja, com a produção de resultados concretos de certames licitatórios, em rito ordinário, por meio dos procedimentos ordinários de fiscalização já adotados rotineiramente por este Tribunal, razão pela qual entendo que o DER pode prosseguir com o certame nos atuais termos.

De qualquer maneira, considerando a informação de que fora publicada em novembro/2024 a “Versão B” da TPU de julho/2024, consigno **recomendação** ao DER para que reavalie seu orçamento a fim de proceder ao uso dessa última Tabela de Preços Unitários já divulgada.

Tal recomendação, aliás, dá tratamento à impugnação de “NB de Souza” contra a planilha orçamentária devido à publicação da Versão B da TPU de Julho/24.

Anoto que o Sindicato representante ainda se queixou de que o valor unitário de R\$ 22,847/hora para o “servente” corresponde a salário de R\$ 10,01/hora pela aplicação de encargos sociais da ordem de 128,16%, o que se encontraria abaixo do piso salarial de R\$ 10,47/hora.

As alegações de defesa do DER foram no sentido de que, por ocasião da data base do orçamento em julho/2024 fora utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho de 2023/2024 registrada em 8/5/2024, já que a Convenção Coletiva de 2024/2025 ainda não havia sido assinada e nem registrada naquela oportunidade². Tal linha de argumentação parece-me coerente com a data base utilizada para o orçamento.

² Segundo alegou o DER, a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2024/2025 assinada pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo – SINICESP e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado de São Paulo – SINTRAPAV-SP foi registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE no dia 30 de outubro de 2024, sob o número de registro SP010037/2024.

Não obstante, consigno **recomendação** ao DER para que reavalie o demonstrativo das composições de preços unitários a fim de aferir a adequação do valor unitário para a função de “servente” com a Convenção Coletiva de Trabalho atualmente em vigor.

Prosseguindo, há a impugnação que suscita discrepância entre os valores totais estimados nas planilhas orçamentárias do Estudo Técnico Preliminar e do Anexo VII, sendo R\$ 3.513.185,20 na planilha do Estudo Técnico Preliminar:

FASE 37 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA					SUBTOTAL	102.323,10
37.04.72	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHÃO	m³	IGC	435,85	192,40	83.857,54
					SUBTOTAL	83.857,54
TOTAL DO ORÇAMENTO						3.513.185,20

E R\$ 3.472.795,10 na planilha orçamentária do Anexo VII:

FASE 37 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA					SUBTOTAL	83.857,54
37.04.72	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHÃO	m³	IGC	435,85	192,40	83.857,54
					SUBTOTAL	83.857,54
TOTAL DO ORÇAMENTO						3.472.795,10

Em que pese o DER alegar que a planilha orçamentária do Estudo Técnico Preliminar é um levantamento de caráter preliminar destinado a mapear valores de referência, enquanto a planilha orçamentária do Anexo VII reflete os valores ajustados e atualizados para o certame, tal alegação resta comprometida pelo fato de que o valor total estimado na planilha do Estudo Técnico Preliminar é reproduzido em outros pontos do ato convocatório, em divergência com a planilha orçamentária do Anexo VII.

Assim é que os R\$ 3.513.185,20 estimados no Estudo Técnico Preliminar constam do preâmbulo do edital:

CONCORRÊNCIA

90.132/2024 - REPUBLICAÇÃO

CONTRATANTE (UASG)
(262201)

OBJETO

[Contratação das obras e serviços de recuperação de galeria e suas alas a jusante, recomposição de talude, recuperação de drenagem superficial e pavimento na SP 147, km 39+950, no município de Itapira.

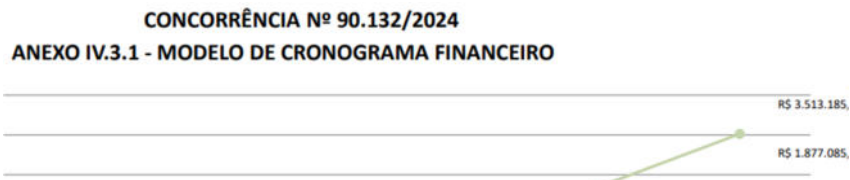
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R\$ 3.513.185,20

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 27/12/2024 às 09h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
[menor preço]

MODO DE DISPUTA:
[fechado e aberto]

Consta também do Anexo IV.3.1 – Modelo de Cronograma Financeiro:



Como apurado pela Assessoria Técnica, há uma diferença de R\$ 40.390,10 entre as informações do edital (preâmbulo, ETP e cronograma financeiro) e o valor total da planilha orçamentária.

Por não se resumir a uma diferença entre ETP e planilha orçamentária, é procedente a impugnação e o DER deve retificar o preâmbulo do edital e o modelo de cronograma financeiro do Anexo IV.3.1, a fim de eliminar a divergência existente com a planilha orçamentária do Anexo VII.

A respeito da queixa de que no edital foram incluídas as composições de preços unitários exclusivamente dos serviços listados na planilha orçamentária, observo que, realmente, há um demonstrativo detalhado no Anexo IV.10 com a composição de preço unitário.

Sobre o assunto, a Assessoria Técnica realizou ampla consulta a informações no site do DER na internet, concluindo que o orçamento foi realizado com o detalhamento exigido e que existem parâmetros para a verificação de eventuais inconsistências e subsidiar os licitantes na elaboração de suas propostas.

Ademais, como já fora decidido em questão similar suscitada nos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9³, em sede do rito sumaríssimo do exame prévio de edital, não me parece haver irregularidade no fato de as composições de preços unitários abrangerem somente os serviços

³ Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

que constam da planilha orçamentária, pois, ao menos em tese, são eles que traduzem o que será executado, considerando a premissa de que a planilha orçamentária reflete um projeto básico que deve cumprir o que está disposto no inc. XXV do art. 6º da Lei 14.133/2021, mesmo porque a alínea “f” desse inc. XXV do art. 6º diz que um dos componentes do projeto básico é o “*orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados*”.

Filio-me à Assessoria Técnica também no entendimento da improcedência da queixa de que há serviços da planilha orçamentária que não estão contemplados na Tabela de Preços Unitários – TPU do DER, porquanto o Anexo IV.10 – Composição de Preço Unitário contempla a composição de custos para todos os itens mencionados na representação, indicando os materiais envolvidos, mão de obra, equipamentos e os respectivos coeficientes de produção/utilização.

A representante “NB de Souza” suscitou ainda vários questionamentos em face do projeto executivo, por onde alegou entender que haveria incorreta especificação para o item de serviço de perfuração de solo para ancoragem helicoidal, divergência no quantitativo de adesivo epóxi e nas especificações de formas metálicas, bem como possibilidade de estar sendo imposto o uso de marca específica pela previsão de especificação equivalente ao produto “Encekrete”.

Por se tratar de questões eminentemente técnicas, e em atenção aos postulados da celeridade e da duração razoável dos processos, adoto como razão de decidir todos os termos do parecer da Assessoria Técnica especializada às fls. 15 a 20 do ev. 59.1 do TC-24720.989.24-3, pela improcedência dessas impugnações e por acolher as alegações de defesa do DER a esse respeito. Trechos de interesse do parecer da Assessoria Técnica seguem reproduzidos em nota de fimⁱ.

Sobre outros questionamentos da representante “NB de Souza” acerca do projeto executivo, foram detectadas divergências e inconsistências com potencial para causar prejuízo à formulação de propostas.

Fora apontado que o item 25.04.13 da planilha orçamentária indica o quantitativo de 56 unidades de estaca raiz com 11 metros de profundidade, enquanto o projeto de locação de estacas (DE-SP0000147- 040.040-000-C09/001) informa a necessidade de 64 estacas para a execução.

Em suas alegações, diz o DER que a quantidade para o item estaca raiz foi devidamente revisada e ajustada como 56 unidades com profundidade de 11 metros cada uma, o que entendo revelar a procedência da queixa da representante, de maneira que deverá ser corrigido o projeto para o fim de eliminar informações conflitantes sobre o quantitativo de estacas raiz.

Quanto ao diâmetro do aço dos chumbadores, em que a tabela do aço indica diâmetro de 20 mm e o detalhamento do projeto indica diâmetro de 25 mm, o próprio DER reconheceu a divergência e anunciou que irá corrigi-la na retomada do certame.

Isso configura a procedência dessa impugnação, de sorte que o projeto executivo deve ser corrigido para eliminar a divergência quanto ao diâmetro do aço dos chumbadores.

A representante queixou-se ainda de inconsistência na metodologia construtiva das galerias ovóides previstas para o objeto, uma vez que a planilha orçamentária previu a execução *in loco*, mas, as especificações técnicas indicam a utilização de pátio de pré-moldado, de sorte que não restou prevista a remuneração do serviço de içamento das peças das galerias na planilha orçamentária.

Alega o DER que o pátio de pré-moldado mencionado no projeto está localizado *in loco*, ou seja, dentro do próprio canteiro de obras, sendo uma

área planejada para a fabricação e armazenamento das peças necessárias à execução.

A análise da Assessoria Técnica indicou que não fora encontrado na planilha orçamentária “[...] *qualquer item que corresponde ao içamento e instalação das galerias com utilização de guindaste modelo TG-50E ou similar para 50tf, conforme indicação do projeto executivo. A ausência de tal item no orçamento indica que foi especificado serviço sem a devida previsão de remuneração [...]*”.

Em assim sendo, consigno **recomendação** ao DER para que reavalie a planilha orçamentária de maneira a aferir a inclusão de item para içamento e instalação das galerias produzidas no pátio pré-moldado no canteiro de obras.

Há também a impugnação dirigida contra a inconsistência na especificação da camada de rolamento (CBQU), onde o projeto de pavimentação detalha o uso de concreto asfáltico com borracha (CAAB) e a planilha orçamentária especifica o uso de CBUQ convencional, sem borracha.

O DER reconhece a inconsistência e anuncia que irá proceder os ajustes necessários, informando que o uso de borracha (CAAB) está relacionado com normas técnicas revisadas em dezembro de 2024.

De tal forma, deverá ser revisada a planilha orçamentária a fim de uniformizar a especificação da camada de rolamento (CBUQ) com o projeto de pavimentação.

Do mesmo modo, detectou a Assessoria Técnica que o projeto de sinalização está composto apenas dos projetos de “sinalização horizontal” e de “sinalização de dispositivos de segurança”, de sorte que procede a impugnação que suscita a ausência do projeto de “sinalização vertical”, pois a resposta do DER indica que existe o projeto de “sinalização vertical”, porém, não foi ele disponibilizado junto aos documentos técnicos que integram o edital.

De tal forma, deverá o DER incluir no ato convocatório a divulgação do projeto de “sinalização vertical” juntamente com todos os projetos previstos.

Sob outro aspecto, não procede a impugnação que suscita a não existência de anotação de responsabilidade técnica dos autores do projeto executivo.

Isto porque demonstrou o DER que: - o projeto executivo foi elaborado no âmbito do contrato nº 22.276-8, de autoria da MMF Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda.; e - as anotações de responsabilidade técnica referentes ao projeto da SP-147 estão devidamente autuadas no processo de contratação, registrado no SEI nº 139.00034255/2024-50⁴.

De qualquer forma, consigno **recomendação** ao DER para que avalie constar do ato convocatório as anotações de responsabilidade técnica dos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos utilizados na licitação.

Outro aspecto aqui suscitado diz respeito ao fato de estar previsto em relatório técnico que a destinação dos resíduos no aterro sanitário localizado na “ASCORSI”, em Itapira/SP, enquanto os resíduos inertes provenientes de escavações e de construção seriam direcionados a um bota-fora designado pelo DER, conforme reprodução abaixo:

20 DESCARTE DE MATERIAIS – BOTA FORAS

Todos os resíduos gerados pelo processo produtivo da obra serão descartados de maneira adequada.

Foi considerado que os locais de descarte estão locados a até 11,5 km de sua origem em aterro Sanitário localizado ASCORSI, em Itapira/SP.

Os resíduos inertes provenientes das escavações e de construção serão transportados e entregues para bota-foras designados pelo DER Regional 10.

Para o descarte dos materiais provenientes da demolição da ponte existente serão transportados e entregues para bota-foras designados pelo DER Regional .10

⁴ Alega ainda o DER que “os documentos que comprovam a regularidade são: ‘ART Resp Técnico Empresa - Ricardo J. M. Rodrigues’ (0031816679) e ‘ART Diretor de Engenharia - Resp Aprovação Projeto’ (0031817005)”.

Insurge-se a representante “NB de Souza” contra o fato de não ter sido indicada a localização específica desse bota-fora, impossibilitando a estimativa precisa do custo total do certame, mencionando que o item 14 do Estudo Técnico Preliminar nº 12/2024 não traz todos os riscos ambientais.

Em sua peça de defesa, alega o DER que: - as quantidades destinadas ao bota-fora referem-se exclusivamente ao material de limpeza gerado durante a execução das obras, como restos de vegetação, solos de escavação sem contaminação e outros materiais inertes; e – o descarte desses resíduos está previsto para ocorrer em áreas próximas ao local da obra, não havendo a necessidade de indicação de um bota-fora externo.

Observo que o item 14 do Estudo Técnico Preliminar está a trazer os possíveis impactos ambientais da obra, o que considero satisfatório em sede do rito sumário e não exauriente da análise prévia de edital. Vide reprodução abaixo:

14. Possíveis Impactos Ambientais

- Aumento de sedimentos no curso d'água;
- Instabilidade das margens;
- Poluição do solo e/ou água.
- Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial da paisagem;
- Intervenção em área de preservação permanente;
- Diminuição da biodiversidade florística local;
- Interferência nos hábitos da comunidade faunística;
- Impacto temporário na infraestrutura viária e no tráfego com incômodos aos usuários da rodovia.
- Demais impactos estão relacionados no parecer da CAP/DP-158/2024 à DO (0040702564).

Como pontuado pela Assessoria Técnica, o ponto de destaque ao tema da gestão ambiental e manejo dos resíduos sólidos das obras é a ausência de item da planilha orçamentária que estime a remuneração ao rol de obrigações a esse respeito que estão estipuladas na cláusula nona da minuta de contrato⁵, conforme abaixo:

⁵ “9.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -

“A análise da Planilha Orçamentária mostra que não há previsão de transporte do material a ser descartado no aterro sanitário indicado no Relatório Técnico RT-SP0000147-040.040-000-A06/001 e, também, não encontramos outros itens de serviços compatíveis com a gestão ambiental de responsabilidade da futura contratada conforme Cláusula Nona da Minuta de Contrato.

Chama a atenção que a Planilha Orçamentária previu o item de serviço 22.02.09 (Espalhamento, Regularização e Compactação de Material em Bota-Fora) que contraria o item 9.1.39.3 da Cláusula Nona da Minuta de Contrato que expressamente proíbe a disposição dos resíduos originários da contratação em ‘bota-fora’.”

Trata-se, portanto, de tema com impacto na mensuração de custos com potencial para influenciar na formulação de propostas, de sorte que, como já fora decidido em questão similar tratada nos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9⁶, deverá ser retificada a planilha orçamentária para o fim de que passe a contemplar as atividades relativas ao manejo e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

CONAMA, nos seguintes termos: 9.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso; 9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10 da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 9.1.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros; 9.1.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 9.1.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 9.1.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 9.1.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 9.1.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”.

⁶ Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

Não procede, entretanto, a queixa de que não há cláusula que trate do recebimento provisório na minuta do contrato.

É que se revelam satisfatórios os esclarecimentos do DER no sentido de que dispõe de Regulamento para Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, que estabelece os critérios, prazos e métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo, o qual está amplamente acessível ao público em seu site oficial, na mesma página onde são divulgadas as licitações promovidas pela Autarquia.

De fato, é possível verificar no site do DER⁷ que o item 34 e subitens desse mencionado Regulamento traz todas as disposições referentes ao recebimento provisório, ao recebimento definitivo e ao encerramento do contrato, o que entendo estar em conformidade com o § 3º do art. 140 da Lei 14.133/2021⁸, o qual dispõe que “*os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato*” (sublinhado acrescido).

E não merece prosperar, do mesmo modo, a impugnação contra a cláusula 8.1.14 da minuta de contrato, no sentido de que estaria a prever exigências não aplicáveis a obras de infraestrutura, tais como ligações de energia, água, telefone e gás, dentre outras.

Isto porque logrou o DER demonstrar que se trata de cláusula decorrente da minuta padrão de edital adotada pela Autarquia em suas

⁷ [DER/SP: Licitação](#), consulta em 26/3/2025 às 10h33m.

⁸ “Art. 140. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

[...]

§ 3º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.”

licitações, nos moldes do § 1º do art. 25 da Lei 14.133/2021, cujo texto prevê sua aplicação somente “quando for o caso”⁹, quando pertinente ao objeto.

Aliás, trata-se de questão idêntica à que fora suscitada nos autos dos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9, também contra essa mesma cláusula de edital padrão do DER, de maneira que incorporo excerto de interesse daquele julgado sobre esse mesmo tema:

“A respeito da queixa contra a cláusula 8.1.15 da minuta do contrato, no sentido de condicionar o recebimento definitivo à apresentação de documentos não relacionados ao escopo da presente contratação (abertura de estrada), tais como as built, ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, laudo de vistoria do corpo de bombeiros, dentre outros, alega o DER que consta expressamente da cláusula que ela é aplicável ‘quando for o caso’, quando pertinente ao tipo de contratação, por se tratar de cláusula decorrente do uso de edital padrão disponibilizado pelo portal oficial do Governo do Estado de São Paulo, cuja minuta só pode ser alterada em situações excepcionais, mediante justificativa técnica validada pela Procuradoria Geral do Estado.

Observo que essa prática do DER está em conformidade com o § 1º do art. 25 da Lei 14.133/2021, o qual prevê que, sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.

E nesse contexto, há de se ponderar que a cláusula 8.1.15 da minuta do contrato dispõe ao contratado que ‘providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso’ (sublinhado acrescido); ou seja, o texto da cláusula está a condicionar sua aplicação à pertinência do objeto, com a expressão ‘quando for o caso’, o que me parece ser inteligível e não demandar determinação para sua retificação.”

(Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025)

Não há, portanto, nada a ser retificado quanto a esse aspecto.

Ante o exposto, e sem prejuízo das recomendações aqui consignadas, voto pela **improcedência** da representação do **Sindicato da**

⁹ “8.1.14. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso: a) ‘as built’, elaborado pelo responsável por sua execução; b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; d) ‘habite-se’, emitida pelo Município; e e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;” (sublinhado acrescido).

Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP) e pela **procedência parcial** da representação de **NB de Souza Infraestruturas Ltda.**, com determinação ao **Departamento de Estradas de Rodagem – DER** para que proceda à retificação do ato convocatório:

(i) no preâmbulo do edital e no modelo de cronograma financeiro do Anexo IV.3.1, a fim de eliminar a divergência existente com a planilha orçamentária do Anexo VII quanto ao valor total estimado;

(ii) nos projetos, para eliminar as informações conflitantes sobre o quantitativo de estacas raiz e sobre o diâmetro do aço dos chumbadores, bem como para que passe a constar o projeto de sinalização vertical; e

(iii) na planilha orçamentária, para uniformizar a especificação da camada de rolamento (CBUQ) com o projeto de pavimentação e para que ela passe a contemplar as atividades relativas ao manejo e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

A Administração deverá republicar o edital retificado e reabrir o prazo para oferecimento das propostas nos termos do art. 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimado o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, na forma regimental.

ⁱ **Nota de fim:**

Serviço de perfuração de solo para ancoragem helicoidal.

ATJ:

“A representante apontou que o item de serviço de perfuração de solo para Ancoragem Helicoidal estava incorretamente especificado e que a planilha de orçamento não apresenta o serviço que considera correto (item 25.10.02 – Perfuração em solo D=73,00 mm (BX).

O DER apresentou que a Planilha Orçamentária contém o item necessário para os serviços de ancoragem helicoidal das telas nos topos dos taludes (item 25.10.14 - Perfuração manual em solo D=62,5 mm ou D=2.1/2”).

A análise do orçamento da licitação mostra que o item de serviço número 25.10.14 corresponde “Perfuração Manual em Solo D=62,5mm ou D=2 1/2”” como apresentado pela autarquia.

Consideramos que as informações prestadas pelo órgão licitante demonstram que a dúvida suscitada pela representante foi dirimida e, portanto, opinamos pela improcedência da representação neste ponto.”

Quantitativo de adesivo epóxi.

ATJ:

“A representante apontou existência de divergência no quantitativo de Adesivo Epoxi para recuperação das obras de arte especiais.

A autarquia apresentou que a quantidade de adesivo epóxi indicada na representação é impraticável e não reflete o quantitativo necessário para execução dos serviços conforme parâmetros técnicos do projeto.

No entendimento desta Assessoria Técnica as informações e detalhamentos apresentados nas justificativas do DER afastam a dúvida feita pela representante, resultando na improcedência do apontamento feito.”

Especificações de formas metálicas.

ATJ:

“A representante do eTC 24720.989.24-3 indica que a especificação de formas metálicas para concreto está incorreta para execução das galerias ovóides e que o Edital deveria ter especificado outros serviços.

O DER apresentou justificativas técnicas para escolha do item de serviço 27.05.03 (Formas Metálicas para Concreto) onde destacou a precisão geométrica dos anéis complementares necessários para a reconstituição da galeria ovóide, o perfeito alinhamento e encaixe dos anéis com as aduelas e a base do bloco sobre estacas (tulipa), a consistência dimensional que minimiza deformações durante a concretagem e os benefícios econômicos e sustentáveis devido à reutilização das formas metálicas em múltiplos ciclos de concretagem. Enfatizando, também, que a opção de forma metálica atende plenamente aos critérios técnicos do projeto executivo e estão alinhadas às boas práticas de engenharia.

Consideramos que as justificativas técnicas destacadas pelo DER indicam que a opção por formas metálicas para concreto atende as necessidades e especificação para produção das galerias ovóides e, portanto, a representação é improcedente.”

Previsão de especificação equivalente ao produto “Encekrete”.

ATJ:

“[...] O produto ‘Encekrete’ é graute fluído para reparos em geral produzido pela empresa MC-Bauchemie Brasil.

Observamos que a Planilha Orçamentária (Anexo VII do Edital) apresenta o item genérico mencionado pelo DER na sua justificativa e, portanto, entendemos que o Edital previu a utilização de graute de alta resistência para recuperação de obras de arte especiais e que a menção a ‘Aplicação de Encekrete’ em documento técnico que acompanha o projeto corresponde a indicação de produto de referência sem obrigatoriedade de uso na execução do objeto. Logo consideramos improcedente a representação no presente ponto.”